

1502341-10.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1502341-10.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502341-10.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS MENDES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

JONAS MENDES DA SILVA e PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, já devidamente qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 01 de outubro de 2021, no período noturno, na Rua Anantuba, n. 268, Vila Popular, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão de tarefas entre si, mediante rompimento de obstáculo, no período noturno, teriam subtraído, para eles, dois computadores, um ventilador, um rádio portátil, diversas seringas, uma sanduicheira, dos quais foram recuperados um Computador/CPU, avaliado em R\$ 1.600,00; um ventilador de teto, avaliado em R\$ 120,00; e uma sanduicheira, avaliada em R\$ 70,00 (cf. auto de avaliação de fls. 04 e auto de apreensão de fls. 13/14), pertencentes ao estabelecimento UBS Vila Marajó.

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2021 (pág. 182/185).

Os réus foram citados (pág. 227/228 e 229/230) e apresentaram defesa (pág. 213/214 e 215/220).

Na resposta à acusação, alegou a Defesa do réu JONAS, que os fatos não ocorreram conforme relatados na denúncia, o que restará demonstrado na instrução processual. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Por sua vez, na resposta à acusação, alegou a Defesa do réu PAULO, que em caso de condenação, seja reconhecida a atenuante da confissão. Ao final, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, tendo por fim, os réus sido interrogados.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pelo aditamento da denúncia e pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. Em seguida as Defesas pugnaram pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente, RECEBO o aditamento da denúncia efetuado pelo Ministério Público, recordando-se que os fatos estavam devidamente descritos na inicial não causando qualquer prejuízo para as defesas.

Da Materialidade:

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 01), pelo boletim de ocorrência (pág. 56/60), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 13/14), pelo auto de avaliação (pág. 04), pelo laudo pericial do LOCAL DOS FATOS (pág. 186/190), pelo auto de reconhecimento de objeto (pág. 09), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e confirmados em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, assim relatou:

“Que estava há 04 dias sem dormir e utilizando crack. Que estava passando defronte à UBS e junto de seu parceiro JONAS, resolveram adentrar ao local com intuito de subtrair equipamentos para vender para comprar ou trocar por drogas. Que reviraram vários objetos e chegou a dormir no local. Que no momento que seguiam para vender os objetos, foram interceptados por uma viatura da Guarda Municipal e de imediato confessou que havia subtraído os objetos para vender ou trocar por drogas. Que foi conduzido para esta unidade policial no compartimento de presos da viatura, utilizando algemas e não sofreu nenhuma agressão por parte dos policiais. Neste ato, forneceu o telefone de sua irmã Roseli para informar acerca de sua prisão, cujo número 4595-1304”. O que foi ratificado em juízo. Que Jonas não participou do delito. Que Jonas confessou o delito, pois havia sido agredido junto a delegacia. Que conheceu Jonas no dia dos fatos. Que ingressou na UBS por uma janela. Que é usuário de drogas. Que logo após subtrair os objetos da UBS, encontrou com Jonas e pediu para o mesmo lhe ajudar a carregar. Que o depoente não foi agredido.

Ainda na fase policial, o réu JONAS MENDES DA SILVA, assim consignou:

“Que é usuário de drogas, morador de rua, não trabalha e no momento que passava defronte à Unidade Básica de Saúde da Vila Marajó, observou que “tava fácil” (sic) e resolveu adentrar no interior da UBS para furtar objetos na intenção de vendê-los para comprar drogas. Que após subtraírem os equipamentos, seguiu a pé, carregando-os na tentativa de vendê-los, quando em dado momento, foram interceptados por uma viatura da Guarda Municipal. Que ao ser indagado sobre os objetos, de imediato

confessou que havia subtraído da UBS. Que não sofreu agressão alguma por parte dos policiais e foi conduzido para esta Unidade Policial no compartimento de presos utilizando algemas. Neste ato, cientificado sobre seu direito de avisar algum familiar acerca de sua prisão, respondeu que não possui família e não deseja avisar ninguém". Em juízo informou que não roubou a vítima. Que estava com o corréu no dia dos fatos, porém, não furtou a UBS. Que inicialmente, estava em Jundiaí, fazendo uso de entorpecentes, quando o corréu Paulo, lhe chamou para até sua residência, para pegar alguns objetos, objetos estes que já estavam com Paulo. Que apresentou outro nome aos guardas municipais.

Por sua vez, a representante da UBS da Vila Marajó, L.P.M.G., assim esclareceu na fase policial:

"A declarante é enfermeira/gerente da unidade básica Marajó e hoje pela manhã, por volta das 07:00 horas, tomou conhecimento de que meliantes adentraram a unidade básica para furtar. Já pelo local constatou que os meliantes adentraram o local mediante arrombamento de uma janela frontal e já lá dentro, subtraíram dois computadores, um ventilador, um rádio portátil, diversas seringas, uma sanduicheira, além de terem causado danos na fiação elétrica, já que cortaram o fornecimento da luz vindo do poste de iluminação, de tal forma que impediu que o alarme disparasse. Procurou esta unidade para registro da ocorrência, e aqui tomou conhecimento de que guarda municipais detiveram dois indivíduos com um computador, uma sanduicheira, e um ventilador, e de imediato, reconheceu tais objetos como sendo da unidade básica, os quais foram entregues a declarante".

Na sequência, a guarda municipal ANA PAULA DA SILVA, assim relatou na fase policial:

"Que logo ao assumir seu expediente de trabalho às 07h00, junto de seu parceiro GM Antônio, na Viatura n.º 255, foram solicitados a atenderem uma ocorrência de furto na Unidade Básica de Saúde da Vila Marajó. Que ao chegarem no local, constataram que indivíduos adentraram no interior da unidade pela janela lateral, qual encontra-se totalmente danificada. Que o local encontrava-se prejudicado, visto que funcionários haviam chegado e estavam organizando, mas ainda assim, havia seringas, remédios e vários itens no chão, inclusive, cortaram os fios de energia elétrica e reviraram os refrigeradores quais haviam vacinas e remédios. Que diante o cenário contatou a Delegacia de Polícia, onde a Autoridade Policial determinou que acionasse perícia técnica no local. Que deslocaram-se até esta Unidade Policial para elaboração de BO enquanto que outra viatura patrulhava na tentativa de localizar os indivíduos e os objetos, quando em dado momento a guarnição da Depoente foi acionada a deslocar-se até a Rua Antônio de Sando, onde os meliantes foram encontrados. Que ao indagá-los, de início negaram, mas sem conseguirem explicar a procedência dos objetos, acabaram confessando a prática delituosa, relatando que subtraíram os objetos com a finalidade de comprar ou trocar por drogas. Que diante o exposto, conduziram ambos até a Delegacia de Polícia, que, apresentados à Autoridade Policial, esta determinou a prisão em flagrante delito de ambos indiciados". O que foi ratificado em juízo. Que foram dois indivíduos que entraram no local dos fatos. Que os réus desmontaram a janela para tentar ingressar no local dos fatos. Que todas as vacinas e seringas estavam no chão. Que os réus confessaram o delito. Que os fatos ocorreram durante a madrugada. Que os réus informaram que eram usuário de drogas.

Por fim, o guarda municipal MARCO ANTONIO DA SILVA, assim esclareceu na fase policial:

"Que assumiu seu expediente de trabalho como condutor da viatura n.º 255, sendo a GM Ana, Encarregada desta guarnição, quando em dado momento foram solicitados a atenderem uma ocorrência de furto na Unidade Básica de Saúde da Vila Marajó. Que já na UBS constataram a janela lateral toda danificada e o local prejudicado, visto

que funcionários estavam mexendo. Que cortaram os fios de energia e havia muitas medicações jogadas no chão, inclusive até corote de bebida alcoólica. Que até os refrigeradores estavam mexidos. Que a Encarregada GM Ana contatou a Autoridade Policial que determinou perícia no local. Que ao chegarem à Delegacia de Polícia para realizar o BO, foram informados que os meliantes haviam sido localizados. Que se deslocaram ao local, os indivíduos confessaram o crime e assim, conduziram ambos até esta Unidade Policial, onde a Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante dos indiciados". O que foi ratificado em juízo. Que os fatos se deram por volta das 02h00m. Que os réus desligaram a energia, desativando os alarmes, e logo em seguida ingressaram no local dos fatos por uma janela. Que os réus confessaram o delito.

Do Valor das Provas:

Do Depoimento da Representante da Vítima:

Não há razões para que o depoimento prestado pela representante da vítima seja acolhido com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. nº. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja. Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341). "Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da representante da vítima. Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelos acusados.

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente os acusados, até porque sequer os conheciam.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado: "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Portanto, denota-se que o conjunto probatório foi hábil em comprovar a materialidade e autoria do crime.

Do Crime de Furto:

É certo que o delito atingiu a consumação.

Em seu depoimento, a representante da vítima, enfermeira e gerente da UBS Vila Marajó, esclareceu que ao chegar para trabalhar às 7h00min, tomou conhecimento de que haviam invadido o local para furtar. Constatou que eles adentraram mediante arrombamento de uma janela, e de lá subtraíram dois computadores, um ventilador, um rádio portátil, diversas seringas e uma sanduicheira. Além disso, cortaram a fiação elétrica, para que o alarme não disparasse. Posteriormente, tomou conhecimento de que a GM deteve dois indivíduos com um computador, uma sanduicheira e um ventilador, os quais ela reconheceu como sendo da UBS.

Por sua vez, esclareceram os guardas municipais, que tomaram conhecimento da ocorrência de furto na UBS da Vila Marajó. Constataram que os indivíduos adentraram no local pela janela, a qual estava totalmente danificada. Os funcionários já estavam organizando e limpando o local, mas ainda havia seringas, remédios e vários itens no chão. Os indivíduos ainda cortaram a fiação de energia elétrica e reviraram os refrigeradores, que continham remédios e vacinas. Solicitaram então a perícia técnica. Viaturas começaram a patrulhar pela região e encontraram os dois indivíduos na posse de parte dos bens subtraídos. Ambos acabaram confessando o furto, por serem usuários de drogas e pretendiam trocar os objetos por entorpecentes.

Os réus, na fase policial, confessaram a prática do delito, aduzindo que eram usuários de entorpecentes e decidiram adentrar no local para furtar e depois trocar os objetos por drogas. Em Juízo, tentaram atribuir a responsabilidade apenas ao réu PAULO, mas, tal restou isolado nos autos, diante as demais provas acostadas aos autos.

Assim, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para comprovar a materialidade do delito, assim como a autoria dos réus.

Frise-se que a tentativa dos réus, em Juízo, de atribuir a responsabilidade exclusiva do delito ao réu PAULO, restou isolada nos autos, além de contar com várias divergências nos seus depoimentos.

Como bem questionado pelo parquet, os réus confessaram, na fase policial a prática

do intento, e, o réu PAULO afirma que o único que teria supostamente apanhado seria o réu JONAS, mas, não soube explicar o por quê também constou no seu interrogatório que JONAS participou do crime. O momento do encontro entre os réus, o fato de se conhecerem ou não antes dos fatos, o local do suposto encontro restaram totalmente contraditórios nesta data, e, não merecem credibilidade por este Juízo, diante, repito, as demais provas do processo.

Portanto, está caracterizado o crime de furto consumado.

Nesse mesmo sentido:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (STJ. 3ª Seção. REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 14/10/2015) (recurso repetitivo) (Info 572).

Do Furto Noturno:

Verifica-se que os réus adentraram no local, no período noturno e, desta forma, está configurada a causa de aumento da pena prevista no § 1º, do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista que o artigo 383 do Código de Processo Penal é claro ao disciplinar que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Restou evidenciado nos autos, que o furto ocorreu no período noturno, conforme constou no boletim de ocorrência (pág. 56/60).

Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples, quando na forma qualificada do delito de furto.

Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º e as qualificadoras do § 4º, pois são circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.

Além disso, recentemente o STJ considerou que o § 1º do artigo 155 poderia ser aplicado não apenas para o "caput", mas também para as hipóteses do § 4º do artigo 155 (EREsp 842.425-RS). Isso significa que a posição topográfica do § 1º (vem antes do § 4º) não é mais fator que impede a sua aplicação para as situações de furto qualificado (STJ - 6ª Turma - HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado 04/12/2014 - Info 554).

Sendo assim, a disposição dos parágrafos do artigo 155 do Código Penal, não é considerado obstáculo para o reconhecimento do FURTO NOTURNO no furto qualificado previsto no § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Segundo o STJ para o reconhecimento da causa de aumento de pena do FURTO NOTURNO, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, sendo assim, possível tal causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1º, DO CP. FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre outros. 2. O agravo

regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 3. Agravado regimental improvido. Processo: AgRg no REsp 1251465 MG 2011/0077285-7 - Relator(a): Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Julgamento: 04/02/2014 - Órgão Julgador: T6 - Sexta Turma - Publicação: DJe 20/02/2014 (Grifos Nossos)

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou devidamente comprovada a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Das Qualificadoras:

Do Rompimento de Obstáculo:

Os réus adentraram no local, mediante rompimento de obstáculo e, desta forma, está configurada a qualificadora da pena prevista no § 4º, inciso I, do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista que o artigo 383 do Código de Processo Penal é claro ao disciplinar que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Na fase policial, o rompimento da janela foi confirmado pela representante da vítima, bem como, tal foi confirmado pelos guardas municipais na fase policial e em Juízo.

Os réus, na fase policial, confessaram o delito, bem como o arrombamento da janela.

O artigo 171 do Código de Processo Penal exige perícia no local, para comprovar a destruição/rompimento.

O laudo pericial do local dos fatos (pág. 186/190), demonstra que os indivíduos adentraram no local mediante rompimento de uma parte da janela.

A prova oral em consonância com a prova pericial é robusta no sentido de constatar a qualificadora de rompimento/destruição de obstáculo, nesse sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DO RECORRENTE, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. FURTO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA ALTERADA. REGIME ABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgRED/SP - Rel. Min. Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009; HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009; RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC 75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). 2. Materialidades e autorias comprovadas com relação aos crimes de furto e de corrupção de menor. 3. Caso

concreto indica o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). 4. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE Rel. Min. Carlos Ayres Brito j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello DJU 18.10.96; HC 70.237 Rel. Min. Carlos Velloso RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.13; HC 177.980/BA Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.11; HC 149.540/SP Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.11 e HC 156.586/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC Voto n. 7.282 - Apelação n. 0083644-94.2014.8.26.0050 4 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 5. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. As qualificadoras previstas no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, estão presentes, tendo sido atestadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, bem como pelo laudo pericial realizado no terreno. 6. Furto tentado. Reconhecimento da tentativa do crime, considerando o "iter criminis" percorrido, sem atingir a tão desejada consumação engendrada pelo agente. 7. Corrupção de menores. Crime formal. Precedentes STF (RHC 111.434/DF 1ª T. Rel. Min. Cármen Lúcia j. 03.04.2012 DJU 17.04.2012; RHC 111.137/DF 1ª T. Rel. Min. Luiz Fux j. 14.02.2012 DJU 15.03.2012; RHC 107.623/DF 2ª T. Rel. Min. Gilmar Mendes j. 26.04.2011 DJU 25.05.2011; RHC 106.364/DF 1ª T. Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 14.12.2010 DJU 11.02.2011). Precedentes STJ (AgRg no RESp 1.371.942/SP 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.05.2013 DJU 11.06.2013; AgRg no RESp 1.357.397/DF 6ª T. Rel. Min. Og Fernandes j. 19.03.2013 DJU 05.04.2013; HC 224.770/DF 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 05.03.2013 DJU 12.03.2013; EDcl no AGRg no RESp 1.3412.726/SP 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 20.11.2012 DJU 27.11.2012; AgRg no RESp 1.254.739/RS 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 13.03.2012 DJU 29.03.2012; HC 203.036/DF 5ª T. Rel. Min. Gilson Dipp j. 27.09.2011 DJU 14.10.2011) e Súmula n. 500 do STJ. 8. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 9. Corrupção de menores. Concurso Formal. Precedentes da 3ª Câmara de Direito Criminal do TJSP (Ap Crim. n.

0004368-12.2014.8.26.0083 Rel. Des. Geraldo Wohlers 3ª Câmara de Direito Criminal j. 02.08.2016 - Dje. 03.08.2016; Ap. Crim. n. 0004402-29.2014.8.26.0554 Rel. Des. Luiz Antônio Cardoso 3ª Câmara de Direito Criminal j. 26.07.2016 Dje. 26.07.2016; Ap. Crim. n. 0002644-78.2015.8.26.0554 Rel. Des. Cesar Mecchi Morales - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 19.07.2016 Dje 19.07.2016; Ap. n. 0008044-72.2011.8.26.0438 Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro - 3ª Câmara de Direito Criminal j. 20.10.2015 Dje. 22.10.2015 e Ap. Crim. n. 3006254-22.2013.8.26.0344 - Rel. Des. Luiz Toloza Neto - 3ª Câmara de Direito Criminal - j. 24.03.2015 - Dje. 25.03.2015). A propósito, ressalvo a minha posição, porque a Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal assentou o entendimento que entre os dois crimes, como no caso em tela, aplica-se a regra do concurso formal, nada obstante, para mim, haver-se-ia de reconhecer o concurso material entre o crime de furto e o crime de corrupção de menor. Assim, com arrimo no princípio da colegialidade, e a fim de racionalizar o julgamento das apelações criminais, adiro ao entendimento prevalente da Câmara julgadora e reconheço o concurso formal entre os crimes, anotando-se que este não representa o meu entendimento, que é aquele que reconhece o concurso material entre os crimes de que se está a tratar. 10. Inexistência de "bis in idem" entre a qualificadora do furto e o delito de corrupção de menor. Bens jurídicos diferentes. 11. Dosimetria da pena alterada. 12. Pena-base do crime de corrupção de menor fixada no mínimo legal. 13. Pena-base do crime de furto fixada no mínimo e mantida por ausência de recurso Ministerial. 14. Inviabilidade de redução abaixo do piso legal pela atenuante da menoridade relativa (Súmula n. 231, do STJ). 15. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menor que levaram à diminuição da pena. 16. Regime aberto mantido. 17. Réu que fez jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porque preencheu os requisitos legais do art. 44, do Código Penal. 18. Recurso parcialmente provido. (Apelação - 0083644-94.2014.8.26.0050 - Comarca de São Paulo - 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Dje 14/11/2017).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Do Concurso de Agentes:

Embora não tenha sido tipificado na denúncia, verifica-se que constou na descrição dos fatos que os réus agiram em concurso de agentes e, desta forma, está configurada a qualificadora da pena prevista no § 4º, inciso IV, do artigo 155 do Código Penal, tendo em vista que o artigo 383 do Código de Processo Penal é claro ao disciplinar que o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Conforme restou esclarecido nos autos, dois indivíduos adentraram na UBS da Vila Marajó e de lá subtraíram diversos bens, sendo que parte desses bens, ainda foram encontrados horas depois na posse deles.

Os réus, na fase policial, confessaram o delito, confirmando que agiram em concurso de agentes.

As testemunhas também confirmam a participação de ambos na prática delituosa.

Com a participação de mais de um furtador houve distribuição de tarefas e tal fato tornou mais fácil e ágil a conduta dos criminosos.

Ressalte-se que o Código Penal adotou a teoria unitária, através da qual todos aqueles que contribuem para a consecução do crime são coautores, não sendo necessária nem mesmo a identificação e prisão de todos os agentes (RTJ, 123/268, 135/1101 e 160/525; RT, 422/301, 545/402, 552/357, 570/315, 624/295, 728/614 e 749/657). Em caso semelhante, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo: "Reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Coautoria entre os agentes, com unidade de propósitos em subtrair os bens das vítimas, desempenhando cada um uma função fundamental na consecução do objetivo comum" (Apelação nº 0500047-68.2010.8.26.0000. 15ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Ribeiro dos Santos. Julgamento em 29/09/2011). É de se destacar que "A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de sua conduta, previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição penal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime, pois, em tal hipótese, há unidade de crime e pluralidade de agentes" (RT 726/555); TJSP: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a teoria monista que o nosso direito Penal perfilhou" (RT 558/309.).

Sendo assim, e considerando as provas dos autos, restou demonstrada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal.

Passo, pois, à dosimetria da pena:

Réu JONAS MENDES DA SILVA:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 240/246 (com condenação por roubo, processo n.º 0011394-96.2013.8.26.0309, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 24/09/2013). Além disso, ele praticou o crime de forma qualificada: mediante rompimento/destruição de obstáculo e mediante concurso de pessoas, sendo que a primeira causa é suficiente para qualificar o delito e a segunda será utilizada como circunstância judicial desfavorável. Ademais, é certo que o réu estava foragido o que comprova sua periculosidade. Acrescento que as consequências do crime excedem o padrão normal, já que causaram enormes prejuízos para a vítima e para toda a coletividade, recordando-se a fase de pandemia em que vivemos e a necessidade de ter íntegros os serviços médicos e ambulatoriais para o atendimento da população. Também restou corroborado que para lograr êxito em seu intento, os réus acabaram por cortar a energia elétrica para que as Câmeras de segurança não os visualisassem, o que também demonstra maior gravidade na conduta, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a pela metade, qual seja: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observa-se a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 240/246), onde o réu possui diversas condenações por delitos patrimoniais (sendo uma delas a condenação por roubo, processo n.º 0008205-37.2018.8.26.0309, que tramitou na 1ª Vara Criminal de Jundiaí, com trânsito em julgado em 17/09/2018), razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Frise-se, o total das penas calculadas (pág. 279), demonstra que o réu tem mais de 17 anos em condenações, e nem chegou a terminar de cumpri-las, quando novamente praticou delito.

Na terceira fase de aplicação da pena reconheço que o delito foi praticado durante o repouso noturno (§ 1º do artigo 155 do Código Penal), período de maior vulnerabilidade, sendo assim, aumento a pena em 1/3, qual seja: 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, constato que o réu é portador de MAUS ANTECEDENTES, conforme certidão de objeto e pé de pág. 281/283 (com condenação por roubo, processo n.º 0001566-76.2011.8.26.0655, que tramitou nesta 1ª Vara Judicial de Várzea Paulista, com trânsito em julgado em 01/06/2012). Ademais, é certo que as consequências do crime excedem o padrão normal, já que causaram enormes prejuízos para a vítima e para toda a coletividade, recordando-se a fase de pandemia em que vivemos e a necessidade de ter íntegros os serviços médicos e ambulatoriais para o atendimento da população. Também restou corroborado que para lograr êxito em seu intento, os réus acabaram por cortar a energia elétrica para que as Câmeras de segurança não os visualisassem, o que também demonstra maior gravidade na conduta. Além disso, ele praticou o crime de forma qualificada: mediante rompimento/destruição de obstáculo e mediante concurso de pessoas, sendo que a primeira causa é suficiente para qualificar o delito e a segunda será utilizada como circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, aumentando-a pela metade, ficando em: 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, ausente a configuração da atenuante da CONFISSÃO, já que o réu tentou eximir a culpabilidade do requerido JONAS. Por outro lado, presente a agravante da REINCIDÊNCIA, conforme certidão de objeto e pé (pág. 281/283), onde o réu possui diversas condenações (sendo uma delas a condenação por tráfico, processo n.º 0001495-30.2018.8.26.0655, que tramitou nesta 1ª Vara Judicial de Várzea Paulista, com trânsito em julgado em 11/02/2021), razão pela qual, majoro a pena em 1/6, resultando em: 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Frise-se que o total das penas calculadas (pág. 296), demonstra que o réu tem mais de 10 anos em condenações, e nem chegou a terminar de cumpri-las, quando novamente praticou delito.

Na terceira fase de aplicação da pena reconheço que o delito foi praticado durante o repouso noturno (§ 1º do artigo 155 do Código Penal), período de maior vulnerabilidade, sendo assim, aumento a pena em 1/3, qual seja: 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Considerando que os réus são REINCIDENTES e portadores de MAUS ANTECEDENTES (pág. 240/246 e 281/283), com diversas condenações ao longo de suas vidas, o que demonstra que são dedicados à criminalidade, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal, iniciarão o cumprimento das penas em regime FECHADO.

Nesse sentido O C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. V - Na hipótese, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "a", e parágrafo 3º do Código Penal.(...)” (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)

Da pena pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de JONAS MENDES DA SILVA, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 22 (vinte e dois) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim como, JULGO PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de PAULO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA, para o fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente no FECHADO, bem como, para CONDENÁ-LO ao pagamento de prestação pecuniária no valor equivalente a 22 (vinte e dois) dias-multa, em seu valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Da Prisão Preventiva:

Dada a necessidade de resguardo da ordem pública, assim como, para garantia de aplicação da lei penal, mantenho a prisão dos requeridos. RECOMENDE-SE.

Vale aqui salientar, de acordo com o total de penas calculadas (pág. 279 e 296), o réu JONAS possui mais de 17 anos em condenações e o réu PAULO possui mais de 10 anos em condenações, sendo que nem ao menos terminaram de cumpri-las, quando vieram a praticar novo delito, o que demonstra o envolvimento com a criminalidade e total ausência de ressocialização, razão pela qual, se faz necessário a manutenção de suas prisões, para resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal.

Frise-se que é imperiosa a decretação da custódia do réu, com o fim de garantir a aplicação da lei penal e preservar a coletividade contra pessoas potencialmente perigosas.

Quem enverada para prática desses tipos de criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.

Anoto, ainda, que a revogação da prisão cautelar seria contrária aos anseios da sociedade, que clama por mais rigor na punição dos crimes que vêm causando imenso desassossego na sociedade, como é o caso dos autos.

A doutrina afirma que:

“As causas enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, editora RT, 9ª edição, p.635).

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Arbitro em favor do advogado conveniado honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a certidão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.